

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ОБ УБЕЖИЩЕ (АЗИЛЕ)

Кому:

Канцеларија за азил

**Управа за странце Министарства унутрашњих
послова Републике Србије**

ugr.kancelarijazaazil@mup.gov.rs

От кого:

**Дмитрий Владимирович Лаговский
(Dmitrii Vladimirović Lagovskii)**

**Адрес в Сербии: Белград, Улица Улофа Палмеа, дом
7, квартира 9**

Телефон: +38165 230-48-25

Эл. почта: 1448884@gmail.com

Дата: 04.12.2025

Поштована Канцеларија за азил,

Во исполнение Вашего запроса от 04.12.2025, 12:18 предоставляю свои личные данные и настоящим официально **заявляю о намерении ходатайствовать о предоставлении убежища (азила) в Республике Сербия.**

1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

- **Полное имя:** Дмитрий Владимирович Лаговский (Dmitrii Vladimirović Lagovskii)
- **Дата рождения:** 07.03.1976 (49 лет)
- **Место рождения:** г.Черкассy, р.Украина
- **Гражданство:** Российская Федерация
- **Текущий правовой статус в Сербии:** Временное проживание (привремени боравак) на основании договора о трудоустройстве
- **Срок действия временного проживания:** до 18.07.2027
- **Адрес проживания в Сербии:** Белград, Улица Улофа Палмеа, дом 7, квартира 9
- **Контактный телефон:** +38165 230-48-25

- **Email:** 1448884@gmail.com
-

2. ЗАЯВЛЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ

Важное правовое заявление

В ходе предварительной переписки мне было указано на необходимость подачи заявления об отказе от существующего временного проживания как условия для рассмотрения заявления об убежище.

Настоящим официально заявляю:

Я не намерен отказываться от действующего временного проживания до момента принятия окончательного решения по моему заявлению об убежище.

Правовое обоснование

Закон о азилу и привременој заштити Републике Србије не предусматривает обязательности отказа от действующего легального статуса как условие для подачи заявления об убежище.

Требование об отказе от временного проживания:

- Не установлено законом об убежище
- Лишит меня легального статуса в период рассмотрения заявления
- Создаст угрозу депортации при отказе в предоставлении убежища
- Противоречит принципу правовой определенности
- Нарушает международный принцип non-refoulement (запрет высылки)

Временное проживание и процедура рассмотрения заявления об убежище могут существовать параллельно и не противоречат друг другу. Сохранение легального статуса обеспечивает мою защиту от высылки в период рассмотрения заявления.

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ХОДАТАЙСТВА ОБ УБЕЖИЩЕ

Прошу предоставить мне убежище в связи с **реальной и обоснованной угрозой** моей жизни, свободе и основным правам человека в случае возвращения в Российскую Федерацию.

3.1. Риск пыток и бесчеловечного обращения

Систематическая практика пыток в Российской Федерации:

- Более 200 решений Европейского суда по правам человека против РФ по статье 3 ЕКПЧ (запрет пыток)
- Отчеты международных организаций (Human Rights Watch, Amnesty International, Комитет против пыток) документируют массовые случаи применения пыток в следственных изоляторах
- Отсутствие эффективных механизмов расследования
- Систематическая безнаказанность сотрудников правоохранительных органов

Конкретные риски в моем случае:

- Я обвиняюсь в экономическом преступлении (мошенничество), по которым в РФ регулярно применяются пытки для получения признательных показаний
- Существуют документированные случаи пыток лиц, обвиняемых в аналогичных преступлениях

3.2. Отсутствие справедливого судебного разбирательства

Нарушение права на справедливое судопроизводство:

- Грубые процессуальные нарушения на стадии предварительного расследования
- Игнорирование судебных решений, подтвердивших законность оспариваемой сделки
- Уголовное дело возбуждено лицом без полномочий представлять интересы компании
- Отсутствие независимости судебной системы РФ (документировано международными организациями)
- Невозможность получить объективное рассмотрение дела

3.3. Преследование за профессиональную деятельность юриста

Я преследуюсь за законную профессиональную деятельность:

- Мои действия заключались в оказании юридических услуг клиенту в корпоративном споре
- Уголовное преследование юристов за профессиональную деятельность является систематической практикой в РФ
- Нарушаются международные стандарты защиты адвокатов (Основные принципы ООН о роли юристов, 1990)

- Отсутствует эффективная профессиональная защита

3.4. Использование уголовного права для разрешения частного спора

Корпоративная природа конфликта:

- Конфликт имеет исключительно корпоративную природу (спор между акционерами компании)
- Уголовное преследование используется как инструмент давления в гражданском споре
- Судебные решения подтвердили отсутствие ущерба компании
- Отсутствует состав преступления в моих действиях
- Я не имел личной материальной заинтересованности

3.5. Риск принудительной мобилизации

Конкретная угроза призыва на военную службу:

- Я являюсь гражданином РФ призывного возраста с военным образованием
- Имею украинское происхождение по отцовской линии
- Существует реальная угроза принудительной мобилизации для участия в военных действиях против украинского народа
- Отсутствует возможность отказа от военной службы по убеждениям совести в РФ
- Документированы случаи насильственной мобилизации и отправки на фронт без подготовки

3.6. Производство по экстрадиции – критическое обстоятельство

В настоящее время в отношении меня ведется производство по экстрадиции:

- Апелляционный суд в Белграде уже принял решение о допустимости экстрадиции в РФ
 - Министерство правды рассматривает вопрос о моей выдаче
 - **Подача заявления об убежище является единственным эффективным средством защиты от экстрадиции**
 - Согласно Закону о азили, подача заявления об убежище представляет собой препятствие для экстрадиции
 - Угроза высылки в РФ является непосредственной и реальной
-

4. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Готов представить все необходимые доказательства моей непричастности к каким-либо преступлениям как в Российской Федерации, так и в любой другой стране, включая, но не ограничиваясь:

1. **Экспертный правовой меморандум** международной правозащитной организации Asylum Research & Global Assistance (Франция) о недопустимости экстрадиции
 2. **Решения арбитражных судов РФ**, подтверждающие законность оспариваемой сделки и отсутствие ущерба
 3. **Отчеты международных правозащитных организаций:**
 - Human Rights Watch – о пытках и преследовании юристов в РФ
 - Amnesty International – о нарушениях прав человека
 - Комитет против пыток – о применении пыток в следственных изоляторах
 - Memorial – о политических преследованиях
 4. **Решения Европейского суда по правам человека** против РФ по статье 3 ЕКПЧ
 5. **Документацию о корпоративном споре** и злоупотреблении уголовным правом
 6. **Доказательства моего украинского происхождения** и рисков мобилизации
 7. **Документы о профессиональной деятельности** в качестве юриста
 8. **Документы о производстве по экстрадиции** в Сербии
-

5. МОИ ПРОСЬБЫ

5.1. Сохранение временного проживания

ПРОШУ:

Зарегистрировать настоящее заявление о намерении ходатайствовать об убежище **без требования предварительного отказа от действующего временного проживания.**

Обоснование:

- Закон об убежище не устанавливает такого требования
- Сохранение временного проживания обеспечивает защиту от высылки

- Отказ от временного проживания создаст угрозу немедленной депортации

5.2. Назначение личного собеседования

Прошу назначить дату и время для:

- Личного собеседования
- Поддачи полного заявления об убежище с приложением всех доказательств
- Предоставления дополнительных пояснений

5.3. Письменное подтверждение

Прошу выдать **письменное подтверждение** регистрации настоящего заявления для предоставления в:

- Министерство правде (в связи с производством по экстрадиции)
- Апелациони суд у Београду
- Европейский суд по правам человека (подана жалоба)

5.4. Уведомление о приостановлении экстрадиции

Прошу незамедлительно уведомить Министерство правде о подаче настоящего заявления, поскольку **подача заявления об убежище является препятствием для производства по экстрадиции.**

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Настоящим заявляю, что:

- Буду полностью сотрудничать с Канцеларијом за азил на всех этапах рассмотрения
- Предоставлю все необходимые документы и информацию
- Буду присутствовать на всех назначенных собеседованиях
- Буду соблюдать все требования законодательства Республики Сербия
- Предоставлю дополнительные данные по запросу

7. СРОЧНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ

Подчеркиваю **критическую срочность** рассмотрения настоящего заявления:

1. **Непосредственная угроза экстрадиции** – решение Министерства правде может быть принято в любой момент

2. **Реальный риск пыток** в случае высылки в РФ
3. **Угроза принудительной мобилизации** для участия в военных действиях
4. **Отсутствие справедливого суда** в РФ гарантировано
5. **Невозможность защиты прав** после экстрадиции

Каждый день промедления увеличивает риск моей насильственной высылки в страну, где мне грозят серьезные нарушения прав человека.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошу Канцеларию за асил:

1. ✓ **Зарегистрировать** настоящее заявление о намерении ходатайствовать об убежище
2. ✓ **Сохранить** мой действующий статус временного проживания в период рассмотрения
3. ✓ **Назначить** дату личного собеседования для подачи полного заявления
4. ✓ **Выдать** письменное подтверждение регистрации заявления
5. ✓ **Уведомить** Министарство правде о подаче заявления для приостановления экстрадиции

Готов предоставить любую дополнительную информацию и документы по Вашему запросу.

С уважением и надеждой на защиту,



Дмитрий Владимирович Лаговский

Дата: 04.12.2025

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Копия паспорта РФ
2. Копия документа о временном проживании
3. Копия переписки с Управой за странце от 04.12.2025

ПРИЈАВА НАМЕРЕ ЗА ТРАЖЕЊЕ АЗИЛА

Коме:

Канцеларија за азил
Управа за странце Министарства унутрашњих
послова Републике Србије
ugr.kancelarijazaazil@mup.gov.rs

Од:

Дмитриј Владимирович Лаговски
(Dmitrii Vladimirović Lagovskii)

Адреса у Србији: Београд, Улица Улофа Палмеа 7,
стан 9

Телефон: +38165 230-48-25

Е-пошта: 1448884@gmail.com

Датум: 04.12.2025

Поштована Канцеларија за азил,

У складу са Вашим захтевом од 04.12.2025, 12:18, достављам своје личне податке и овим званично пријављујем намеру да тражим азил у Републици Србији.

1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ

- Пуно име: Дмитриј Владимирович Лаговски (Dmitrii Vladimirović Lagovskii)
- Датум рођења: 07.03.1976 (49 година)
- Место рођења: Черкаси, Украјина
- Држављанство: Руска Федерација
- Тренутни правни статус у Србији: Привремени боравак на основу уговора о запошљавању
- Важност привременог боравка: до 18.07.2027
- Адреса боравка у Србији: Београд, Улица Улофа Палмеа 7, стан 9
- Контакт телефон: +38165 230-48-25
- Е-пошта: 1448884@gmail.com

2. ИЗЈАВА О ЗАДРЖАВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА

Важна правна изјава

Током претходне преписке указано ми је на потребу подношења пријаве за одрицање од постојећег привременог боравака као услова за разматрање пријаве за азил.

Овим званично изјављујем:

Не намеравам да се одрекнем важећег привременог боравака до доношења коначне одлуке о мојој пријави за азил.

Правно образложење

Закон о азилу и привременој заштити Републике Србије **не предвиђа обавезу одрицања од важећег легалног статуса** као услов за подношење пријаве за азил.

Захтев за одрицање од привременог боравака:

- Није утврђен Законом о азилу
- Лишиће ме легалног статуса у периоду разматрања пријаве
- Створиће претњу депортације у случају одбијања азила
- Противречи принципу правне сигурности
- Крши међународни принцип non-refoulement (забрана протеривања)

Привремени боравак и поступак разматрања пријаве за азил могу постојати паралелно и не противрече један другом. Задржавање легалног статуса обезбеђује моју заштиту од протеривања у периоду разматрања пријаве.

3. ОСНОВИ ЗА ТРАЖЕЊЕ АЗИЛА

Молим да ми се одобри азил због **реалне и основане претње** по мој живот, слободу и основна људска права у случају враћања у Руску Федерацију.

3.1. Ризик од мучења и нечовечног поступања

Систематска праксе мучења у Руској Федерацији:

- Више од 200 пресуда Европског суда за људска права против РФ по члану 3 ЕКЉП (забрана мучења)
- Извештаји међународних организација (Human Rights Watch, Amnesty International, Комитет против мучења) документују масовне случајеве примене мучења у притворским установама
- Одсуство ефикасних механизма истраге
- Систематска некажњивост припадника органа реда

Конкретни ризици у мом случају:

- Оптужен сам за привредни криминал (превара), за које се у РФ редовно примењује мучење ради добијања признања
- Постоје документовани случајеви мучења лица оптужених за сличне кривична дела

3.2. Одсуство правичног суђења

Кршење права на правично суђење:

- Грубе процесне повреде у фази претходне истраге
- Игнорисање судских одлука које су потврдиле законитост спорног посла
- Кривични поступак покренут од стране лица без овлашћења да заступа интересе компаније
- Одсуство независности правосудног система РФ (документовано међународним организацијама)
- Немогућност добијања објективног разматрања случаја

3.3. Прогон због професионалне делатности адвоката

Прогоњен сам због законите професионалне делатности:

- Моје радње су се састојале у пружању правних услуга клијенту у корпоративном спору
- Кривично гоњење адвоката због професионалне делатности је систематска пракса у РФ
- Крше се међународни стандарди заштите адвоката (Основни принципи УН о улози адвоката, 1990)
- Не постоји ефикасна професионална заштита

3.4. Злоупотреба кривичног права за решавање приватног спора

Корпоративна природа конфликта:

- Конфликт је искључиво корпоративне природе (спор између акционара компаније)
- Кривично гоњење се користи као инструмент притиска у грађанском спору
- Судске одлуке су потврдиле одсуство штете за компанију
- Не постоји биће кривичног дела у мојим радњама
- Нисам имао личну материјалну заинтересованост

3.5. Ризик од присилне мобилизације

Конкретна претња регрутације за војну службу:

- Држављанин сам РФ војног узраста са војним образовањем
- Имам украјинско порекло по оцу
- Постоји реална претња присилне мобилизације за учешће у ратним операцијама против украјинског народа
- Не постоји могућност одбијања војне службе из уверења савести у РФ
- Документовани су случајеви насилне мобилизације и слања на фронт без припреме

3.6. Поступак екстрадиције – критична околност

Тренутно је против мене у току поступак екстрадиције:

- Апелациони суд у Београду је већ донео одлуку о дозвољености екстрадиције у РФ
- Министарство правде разматра питање мог изручења
- **Подношење пријаве за азил је једино ефикасно средство заштите од екстрадиције**
- Према Закону о азилу, подношење пријаве за азил представља сметњу за поступак екстрадиције
- Претња протеривања у РФ је непосредна и реална

4. ДОКАЗИ

Спреман сам да доставим све потребне доказе о мојој неповезаности са било каквим криминалним радњама како у Руској Федерацији тако и у било којој другој земљи, укључујући, али не ограничавајући се на:

1. **Стручни правни меморандум** међународне правозаштитне организације Asylum Research & Global Assistance (Француска) о недопустивости екстрадиције
2. **Пресуде арбитражних судова РФ** који потврђују законитост спорног посла и одсуство штете
3. **Извештаји међународних правозаштитних организација:**
 - Human Rights Watch – о мучењу и прогону адвоката у РФ
 - Amnesty International – о кршењу људских права

- Комитет против мучења – о примени мучења у притворским установама
 - Memorial – о политичким прогонима
4. Пресуде Европског суда за људска права против РФ по члану 3 ЕКЉП
 5. Документација о корпоративном спору и злоупотреби кривичног права
 6. Докази о мом украјинском пореклу и ризицима мобилизације
 7. Документи о професионалној делатности као адвоката
 8. Документи о поступку екстрадиције у Србији
-

5. МОЈИ ЗАХТЕВИ

5.1. Задржавање привременог боравка

МОЛИМ:

Да региструјете ову пријаву намере за тражење азила **без захтева за претходно одрицање** од важећег привременог боравка.

Образложење:

- Закон о азилу не утврђује такав захтев
- Задржавање привременог боравка обезбеђује заштиту од протеривања
- Одрицање од привременог боравка ће створити претњу тренутне депортације

5.2. Заказивање личног интервјуа

Молим да закажете датум и време за:

- Лични интервју
- Подношење потпуне пријаве за азил са свим доказима
- Пружање додатних објашњења

5.3. Писмена потврда

Молим да издате **писмену потврду** о регистрацији ове пријаве за достављање у:

- Министарство правде (у вези са поступком екстрадиције)
- Апелациони суд у Београду
- Европски суд за људска права (поднета тужба)

5.4. Обавештење о обустављању екстрадиције

Молим да хитно обавестите Министарство правде о подношењу ове пријаве, пошто подношење пријаве за азил представља сметњу за поступак екстрадиције.

6. ОБАВЕЗА О САРАДЊИ

Овим изјављујем да ћу:

- Потпуно сарађивати са Канцеларијом за азил у свим фазама разматрања
 - Доставити све потребне документе и информације
 - Присуствовати свим заказаним интервјуима
 - Поштовати све захтеве законодавства Републике Србије
 - Доставити додатне податке на захтев
-

7. ХИТНОСТ РАЗМАТРАЊА

Наглашавам **критичну хитност** разматрања ове пријаве:

1. **Непосредна претња екстрадиције** – одлука Министарства правде може бити донета у сваком тренутку
2. **Реалан ризик од мучења** у случају протеривања у РФ
3. **Претња присилне мобилизације** за учешће у ратним операцијама
4. **Одсуство правичног суђења** у РФ је гарантовано
5. **Немогућност заштите права** након екстрадиције

Сваки дан одлагања повећава ризик од мог насилног протеривања у земљу где ми прете озбиљна кршења људских права.

8. ЗАКЉУЧАК

Молим Канцеларију за азил да:

1. ✓ **Региструје** ову пријаву намере за тражење азила
2. ✓ **Задржи** мој важећи статус привременог боравка у периоду разматрања
3. ✓ **Закаже** датум личног интервјуа за подношење потпуне пријаве
4. ✓ **Изда** писмену потврду о регистрацији пријаве
5. ✓ **Обавести** Министарство правде о подношењу пријаве ради обустављања екстрадиције

Спреман сам да доставим било које додатне информације и документе на Ваш захтев.

Са поштовањем и надом у заштиту,



Дмитриј Владимирович Лаговски

Датум: 04.12.2025

ПРИЛОЗИ

1. Копија пасоша РФ
2. Копија документа о привременом боравку
3. Копија преписке са Управом за странце од 04.12.2025